

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2553/2536

นาย เฉลิม ศ รี ประเสริฐ กับพวก
เจ้าพนักงาน พัทธ์ททรัพย์
บริษัท เงินทุน เฟิสท์ ซิตี้ อินเวสเมนต์
จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สยาม เงินทุน
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 401

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การโอนทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 นั้นเป็นหน้าที่ของผู้รับโอนจะต้องนำสืบแสดงให้เป็นที่พอใจศาลว่าการโอนนั้นได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ผู้คัดค้านและจำเลยที่ 1 ต่างเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยกัน จำเลยที่ 1 ติดต่อกู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา จนถึงเดือนธันวาคม 2526 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ผู้คัดค้าน 5,000,000 บาทโดยไม่มีหลักประกันแสดงว่าผู้คัดค้านกับจำเลยที่ 1 ติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอดเป็นเวลาหลายปี จำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยขอหยุดทำการจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินโดยอ้างว่าเริ่มประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 ซึ่งผู้คัดค้านน่าจะทราบดีถึงภาวะการเงินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว

แต่กลับปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ผู้คัดค้าน² ฉบับ ๑ แรก
จำนวน 969,408 บาท ผู้คัดค้านได้รับเงินแล้ว ฉบับที่ 2 จำนวน 4,453,812 บาท ตั๋ว
ถึงกำหนดใช้เงินวันที่ 22 ธันวาคม 2527 แต่จำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิเรียกร้องค่าเช่า
ซื้อแก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526 เพื่อชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดัง
กล่าวก่อนตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระถึง 1 ปี พฤติการณ์ดังกล่าวฟังไม่ได้ว่าผู้
คัดค้านได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริต และเป็นการโอน
ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนล้มละลาย ศาลจึงมีอำนาจเพิก
ถอนการโอนนั้นได้ ผู้คัดค้านต้องคืนเงินที่ได้รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องเข้ากอง
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โดยให้ผู้คัดค้านหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งผู้คัดค้านได้จ่ายไป
เพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่รับโอนมาได้ ผู้คัดค้านออกเงินค่าใช้จ่ายก็เพื่อบังคับ
ตามสัญญาเช่าซื้อตามสิทธิเรียกร้องที่รับโอนมา มิใช่เป็นการจัดการงานนอกสั่ง
สัญญาเช่าซื้อระบุแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 ยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบังคับ
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยมีได้กำหนดว่าจำเลยที่ 1 ยอมชดเชยดอกเบี้ยในส่วนค่าใช้จ่ายที่
ผู้คัดค้านจ่ายไป ผู้คัดค้านจึงไม่อาจหักดอกเบี้ยในส่วนนี้จากจำนวนเงินที่ต้องชดเชย
แก่ผู้ร้อง ส่วนดอกเบี้ยของเงินจำนวนที่ผู้คัดค้านต้องชดเชยให้แก่ผู้ร้องนั้น ในวันยื่น
คำร้องยังถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านผิดนัดผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2528 ทางสอบสวนปรากฏว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526 จำเลยที่
1 ได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 81 ราย ซึ่งค่าเช่าซื้อยังไม่ถึง
กำหนดชำระจำนวน 5,757,989 บาท ให้ผู้คัดค้านเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้

ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ กท.1354-100-26 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ออกให้แก่ผู้คัดค้าน โดยยินยอมให้มีสิทธิรับชำระค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อเป็นการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ด้วยซึ่งในขณะที่รับโอน ผู้คัดค้านทราบอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้อื่น ๆ ได้ ทั้งในการออกตั๋วสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ให้ผู้คัดค้านไม่เคยมีการให้หลักประกันมาก่อน พฤติการณ์ของผู้คัดค้านเป็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องโดยไม่สุจริตในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ขอให้ศาลเพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2526 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านใช้ราคาเป็นเงิน 5,757,989 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ในขณะที่รับโอนสิทธิเรียกร้องตามคำร้องนั้นผู้คัดค้านไม่เคยทราบว่าจำเลยที่ 1 มีสภาพการเงินไม่คล่องตัวเนื่องจากจำเลยที่ 1 ยังคงดำเนินกิจการตามปกติ และการรับโอนสิทธิเรียกร้องก็เป็นเสมือนการผ่อนชำระหนี้เป็นงวดอันเป็นปกติของผู้ดำเนินธุรกิจการค้า ไม่ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรายพิพาทเพียง 79 ราย เป็นเงิน 4,446,109.35 บาท และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามผู้เช่าซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 977,638.50 บาท ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เดือนมีนาคม 2527 ถึงวันที่ผู้คัดค้านต้องชำระเงินให้ผู้ร้อง ผู้คัดค้านรับโอนสิทธิเรียกร้องโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของผู้คัดค้านรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้รับโอนสิทธิเรียกร้องรายพิพาทมาโดยสุจริต ผู้คัดค้านได้รับเงินตามสิทธิ

เรียกร้อยที่ได้รับโอนมาเป็นเงิน 4,446,109.75 บาท โดยผู้คัดค้านได้เสียค่าใช้จ่ายไปเป็นเงิน 137,995 บาท จึงมีสิทธิหักเงินจำนวนดังกล่าวออกก่อนพิพากษาให้เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้อยตามสัญญาลงวันที่ 22 ธันวาคม 2526 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้ผู้คัดค้านส่งเงินที่ได้จากการรับโอนสิทธิเรียกร้อยดังกล่าวจำนวน 4,308,114.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 กับให้ผู้คัดค้านใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง สำหรับค่าทนายความเนื่องจากผู้ร้องเชื่อว่าความเองจึงไม่กำหนดให้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องแก้อุทธรณ์เองจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การโอนทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 นั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับโอนจะต้องนำเสนอแสดงให้เป็นที่พอใจศาลว่าการโอนนั้นได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ปัญหาจึงมีว่าการโอนสิทธิเรียกร้อยค่าเช่าซื้อรถยนต์ที่ผู้คัดค้านได้รับโอนจากจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย ร.1 ได้กระทำโดยสุจริตหรือไม่ เห็นว่าทั้งผู้คัดค้านและจำเลยที่ 1 ต่างเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยกัน ตามหนังสือของจำเลยที่ 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2527 แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยขอหยุดทำการจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินอ้างว่าจำเลยที่ 1 เริ่มประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 จำเลยที่ 1 ต้องนำเงินที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เข้าเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แต่ผู้ถือตัว

สัญญาใช้เงินได้นำตัวมาขอรับชำระเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้จำเลยที่ 1 ขาดเงินที่จะนำมาหมุนเวียนจ่ายคืนให้แก่บรรดาผู้ถือตัวต่อไป จึงขอหยุดทำการจ่ายเงินตามกฎหมายนับแต่วันที่แจ้งมา จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อกู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ครั้งแรกกู้ไป 5,000,000 บาท โดยออกตัวสัญญาใช้เงินชำระหนี้จนถึงเดือน ธันวาคม 2526 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ผู้คัดค้านเป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีหลักประกันแสดงว่าผู้คัดค้านกับจำเลยที่ 1 มีการติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอดเป็นเวลาหลายปี ผู้คัดค้านจึงน่าจะทราบดีว่าจำเลยที่ 1 เริ่มประสบภาวะวิกฤติการณ์ทางการเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 แล้ว สำหรับหนี้จำนวน 5,000,000 บาทยังได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินแก่ผู้คัดค้าน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นเงิน 969,408 บาท ผู้คัดค้านได้รับเงินตามตัวแล้ว แสดงว่าผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ในขณะที่จำเลยที่ 1 กำลังมีปัญหาทางการเงิน ส่วนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่สองจำนวน 4,453,812 บาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนี้วันออกตัวไม่ปรากฏ แต่ตัวถึงกำหนดใช้เงินวันที่ 22 ธันวาคม 2527 อันเป็นเวลาภายหลังที่จำเลยที่ 1 หยุดการจ่ายเงินแก่ผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินแล้ว แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิเรียกร้องค่าเช่าซื้อของจำเลยที่ 1 แก่ผู้คัดค้านตามเอกสารหมายเลข ร.1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526 เพื่อเป็นหลักประกันและชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่ผู้คัดค้านก่อนตัวสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวถึงกำหนดชำระถึง 1 ปี ในขณะที่จำเลยที่ 1 กำลังประสบภาวะวิกฤติการณ์ทางการเงินอยู่จนถูกกระทรวงการคลังเข้าควบคุมกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด โดยผู้คัดค้านน่าจะทราบดีถึงปัญหาของจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ดังกล่าวจึงฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข ร.1 โดยสุจริตและเป็นการโอนซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนล้มละลาย ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนการโอนนั้นได้ตามคำร้องของผู้ร้อง ผู้คัดค้านจึงต้องคืนเงินที่ได้รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องจำนวน 4,446,109.75 บาท เข้าในกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ปัญหาต่อไปมีว่า ผู้คัดค้านมี

สิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องคืนแก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำนวนเท่าใด ผู้
คัดค้านนำสืบว่าได้จ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินกิจการด้านการเช่าซื้อรถยนต์ สิ้น
ค่าจ้างไปเป็นเงิน 830,000 บาท เห็นว่าผู้คัดค้านเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเงินทุนและ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ย่อมต้องมีพนักงานไว้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว การที่ผู้
คัดค้านรับโอนสิทธิเรียกร้องค่าเช่าซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ก็ต้องจัดเตรียมพนักงานไว้
ให้พร้อมประกอบกับได้ความว่าผู้คัดค้านมีความประสงค์จะตั้งแผนกเช่าซื้อรถยนต์
ขึ้นเพื่อฝึกหัดพนักงาน การจ้างพนักงานเพิ่มเติมจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้คัดค้านโดย
เฉพาะ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายโดยตรงจากการบังคับตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่รับโอนมา ผู้คัดค้านจึงไม่อาจนำค่าจ้างพนักงานมาหักออกจากเงินที่ต้องคืนตาม
สิทธิเรียกร้องที่ถูกเพิกถอน ส่วนค่าติดตามค่าพนักงานยึดรถ ค่าโอนทะเบียน
จำนวน 137,995 บาท ผู้คัดค้านมีบัญชีรายละเอียดมาแสดงจึงรับฟังได้ว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นซึ่งผู้คัดค้านได้จ่ายไปเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่รับโอนมา ผู้คัดค้าน
จึงมีสิทธินำเงินส่วนนี้ไปหักออกจากเงินที่จะต้องคืนแก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1
ส่วนดอกเบี้ยที่ผู้คัดค้านขอคิดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินค่าใช้จ่ายนั้น เห็นว่า
ผู้คัดค้านออกเงินค่าใช้จ่ายก็เพื่อบังคับตามสัญญาเช่าซื้อตามสิทธิเรียกร้องที่ผู้คัดค้าน
รับโอนมา หาใช่เป็นการจัดการงานนอกสั่งตามที่ผู้ร้องฎีกาไม่ เมื่อสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องระบุแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 ยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบังคับตาม
สัญญาเช่าซื้อ โดยมีได้กำหนดว่าจำเลยที่ 1 ยอมชดเชยดอกเบี้ยในส่วนค่าใช้จ่ายที่ผู้
คัดค้านจ่ายไป ผู้คัดค้านจึงเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ดังนั้น ผู้คัดค้านจึงไม่
อาจหักดอกเบี้ยในส่วนนี้จากจำนวนเงินที่ต้องชดเชยแก่ผู้ร้อง ส่วนดอกเบี้ยของเงินที่
ผู้คัดค้านต้องชดเชยแก่ผู้ร้องนั้น เห็นว่าในวันยื่นคำร้องยังถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านผิดนัด
ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้น
ไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านชำระนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปรีชา เจริญพาณิชย์-บุญส่ง วรรณกลาง-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>